

0000274-33.2018.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000274-33.2018.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000274-33.2018.8.26.0551

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DONIZETI ELIAS FILHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de JONAS DONIZETI ELIAS FILHO, já qualificado, dado como incurso, segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

O acusado, inicialmente, não foi encontrado para notificação (fls.127), sendo decretada sua prisão, conversão do rito em ordinário e citação por edital (fls.132/133 e 161).

Edital de citação às fls.162.

Suspensão processual e da prescrição determinada às fls.171.

Com a prisão do denunciado (fls.211/215), em 19/12/2021, foi citado pessoalmente às fls.229, com revogação implícita da decisão de fls.171.

Defesa Preliminar apresentada às fls.237/250.

Decisão saneadora às fls.257/258.

Em audiência foi ouvida uma testemunha e interrogado o denunciado (fls.305/308).

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denuncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, desclassificação, regime aberto e substituição por prd's.

É a síntese.
DECIDO.

Preliminarmente, é de se observar que, embora não tenha constado expressamente nos autos, a decisão de fls.171 deve ser tida como revogada com a citação pessoal do denunciado às fls.229, oportunidade em que o processo e o lapso prescricional retomaram seu regular curso.

Ainda em preliminar, consigno que as partes desistiram, em audiência, da oitiva da testemunha Danilo Azevedo Arruda.

No mérito, procede o pleito condenatório.

Materialidade demonstrada pelo auto de fls.19, fotografia de fls.21 e laudo de fls.31/33.

A autoria é certa.

Com efeito, em juízo, embora tenha negado na fase de investigação (fls.08), o réu confessou a prática do crime de tráfico.

Nesse sentido, sob o crivo do contraditório, Jonas admitiu que venderia as porções de drogas para sustentar seu vício. Disse que venderia cinco porções e receberia três em pagamento pelo "trabalho".

A confissão não está isolada.

Ao revés, tanto em juízo (com a oitiva do guarda Leandro) quanto na fase inquisitiva, os servidores municipais foram claros ao relatar que avistaram o denunciado em ponto de tráfico em uma motocicleta e realizaram a abordagem de Jonas, já conhecido, na garupa de referido veículo. Jonas, ao descer do motociclo, se desfez de oito porções de maconha. Indagado informalmente, o réu admitiu a intenção de venda das drogas. O condutor disse que compraria drogas de Jonas e que já havia dado duas notas de 10 reais ao acusado, mas ainda não havia recebido as drogas.

São as provas. A condenação é de rigor.

De fato, a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: “O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Além disso, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas e a confissão do denunciado.

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do

tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câmb., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Demonstradas, pois, autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

A reprimenda, porque ausentes circunstâncias judiciais, agravantes ou atenuantes, deve ser fixada no mínimo legal.

Cabível a incidência do redutor de pena do §4º, do art.33, eis que primário e sem provas de participação em organização criminosa.

A redução pode ser em grau máximo, ou seja, em 2/3.

Possível a substituição com base no art.44, do CP.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o JONAS DONIZETI ELIAS FILHO, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 ano e 08 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena de prisão por uma prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pela VEC oportunamente, e prestação pecuniária de um salário mínimo, mediante depósito judicial, com destinação assistencial conforme NSCGJ.

Custas em 100 UFESPs.

Anotem-se. Providencie-se o necessário. Expeça-se certidão de honorários.

PRIC.

Araras, 19 de julho de 2022.

Liberação nos autos digitais em 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA